

인천항만공사 감사위원회 통 보

제 목 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 대상 기부금 운영 개선

소 관 부 서 ○ ○ ○ ○ 실

내 용

1. 업무 개요

인천항만공사(이하 “公社”라 한다)는 2021. 0. 0. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○으로부터 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 창립 ○ ○ 주년 기념한 행사비 지원과 함께 차량 노후화로 인한 운영비 상승과 적시 안전순찰 애로점 등을 이유로 인천항의 안정적 항만운영 목적의 차량 지원을 요청 받았다.

따라서, 公社는 2021. 0. 00. “안정적 항만운영 및 안전사고 예방을 위한 지원·협력 강화 방안(안)”을 마련하여 이를 근거로 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○에 대해 안전순찰 차량 구매 지원금 명목 ○ ○ 백만원과 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 창립 00주년 기념 행사지원금 ○ ○ 백만원 등 총 ○ ○ 백만원을 기부금 형태로 지원하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

가. 「사회공헌운영지침」

公社는 사회공헌활동을 위한 조직의 구성 및 운영 등 필요한 사항의 정함을 목적으로 2021. 8. 11. 「사회공헌운영지침」을 제정하였다.

「사회공헌운영지침」 제2조에 따르면 “사회공헌활동” 및 “사회공헌운영위원회(이하 “위원회”라 한다)”는 公社가 나눔을 통하여 사회적 신뢰를 구축하고 이해

관계자 및 지역사회와 함께 성장하기 위한 일련의 활동을 말하며 이러한 활동의 이행에 필요한 활동 및 재원을 심의하는 조직이라고 규정하고 있다.

또한 「사회공헌운영지침」 제3조에 따르면 公社는 ① 사회공헌 운영계획, ② 5,000만원 이상의 사회공헌활동비 사용계획, ③ 재난·재해 등 긴급 지원계획, ④ 기타 사회공헌활동 추진을 위하여 필요한 사항 등에 해당하는 사회공헌활동을 심의하기 위하여 위원회를 설치·운영하도록 되어 있다.

따라서, 公社는 “안정적 향만운영 및 안전사고 예방을 위한 지원·협력 강화 방안(안)”에 따라 ○○○○○○○○○에 대해 기부금(총 ○○백만원) 지원 시 「사회공헌운영지침」에서 정하고 있는 절차를 준수해야 했다.

나. 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」

「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률(이하 “기부금품법”이라 한다)」 제2조에 따르면 환영금품, 축하금품, 찬조금품 등 명칭이 어떠하든 반대급부 없이 취득하는 금전이나 물품을 기부물품이라 규정하고 있으며, 같은 법 제12조¹⁾에 따르면 모집된 기부금품은 모집목적 외의 용도로 사용할 수 없도록 되어 있다.

따라서 2021. 0. 00. 수립된 “안정적 향만운영 및 안전사고 예방을 위한 지원·협력 강화 방안(안)”에 따라 公社가 ○○○○○○○○○에 지급한 기부금(총 ○○백만원) 지급목적은 안전순찰용 차량 구입 및 ○○○○○○○○○ 창립기념 행사지원을 위한 용도이기에 당초 기부된 목적에 부합하도록 사용되어야만 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2021. 0. 00. 수립된 “안정적 향만운영 및 안전사고 예방을 위한 지원·협력

1) 제12조(기부금품의 사용) ① 모집된 기부금품은 제13조에 따라 모집비용에 충당하는 경우 외에는 모집목적 외의 용도로 사용할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록청의 승인을 받아 등록된 모집목적과 유사한 용도로 사용할 수 있다.

1. 기부금품의 모집목적을 달성할 수 없는 경우

2. 모집된 기부금품을 그 목적에 사용하고 남은 금액이 있는 경우

② 등록청은 제1항 단서에 따라 모집금품을 사용하려는 용도가 당초의 모집목적과 같은 사업(제4조제2항의 구분에 따른 사업을 말한다)에 해당되면 승인을 하여야 한다.

강화 방안(안)”에 따라 公社가 ○○○○○○○○○에 지원한 기부금 규모는 총 ○
○백만원으로 이는 「사회공헌운영지침」 제3조제2호에서 정하고 있는 위원회 심
의 대상에 해당되기에 기부금을 지급하기에 앞서 公社는 동 안전을 심의하기 위
한 위원회를 설치하여 동 활동 및 재원에 대한 심의절차를 준수했어야 하나 이
를 이행하지 않았다.

아울러, ○○○○○○○○○에 지원한 ○○백만원 기부금 중 안전순찰용 차량
구입 목적으로 지원된 기부금 관련하여 公社는 ○○○○○○○○○가 차량을 구입
한 사실은 확인하였으나, 차량 구입 후 기부 목적에 부합하도록 차량이 이용되
고 있는지 여부에 대한 확인절차는 이루어지지 않음에 따라 인천항 안전을 위한
안전순찰 용도 외 타 용도로 사용될 가능성을 내포하고 있는 등의 우려가 있다
고 하겠다.

4. 조치할 사항 인천항만공사 ○○○○실장은

기부금 규모 50백만원 이상의 사회공헌활동비 집행 시 「사회공헌운영지침」에서
정하고 있는 절차를 따르도록 제반 규정 숙지 및 집행에 만전을 기해주시기 바
라오며,

“안정적 항만운영 및 안전사고 예방을 위한 지원·협력 강화 방안(안)”에 따라 ○
○○○○○○○○에 기부된 기부금으로 구입된 안전순찰 용도 차량이 기부 목적에
부합되도록 운영하는지 여부를 확인할 수 있는 관리방안을 마련하여 주시기 바
랍니다. (통보)